

第01讲 3月真题带刷（一）

一、单项选择题（以下各选项中只有1项符合题目要求，多选、错选、漏选均不得分）

1、根据《证券公司柜台交易业务规范》，批准证券公司柜台交易业务资格的机构是（ ）。

- A. 中国证监会
- B. 中国人民银行
- C. 甲国证券投资基金业协会
- D. 中国证券业协会

【答案】A

【解析】证券公司进行柜台交易，应当具备中国证监会批准的与所开展业务相适应的资格条件，即证券公司为投资者交易提供服务的，应经中国证监会批准可从事证券经纪业务；证券公司与特定交易对手方进行柜台交易的，应经中国证监会批准可从事证券自营业务。

故本题选A项。

2、根据《证券投资基金法》，信息技术系统服务机构未按照规定向国务院证券监督管理机构提供相关信息技术系统资料，或者提供的信息技术系统资料虚假、有重大遗漏的，责令改正，处（ ）。

- A. 1万元以上10万元以下罚款
- B. 1万元以上30万元以下罚款
- C. 3万元以上10万元以下罚款
- D. 3万元以上30万元以下罚款

【答案】C

【解析】信息技术系统服务机构未按照规定向国务院证券监督管理机构提供相关信息技术系统资料，或者提供的信息技术系统资料虚假、有重大遗漏的，责令改正，处3万元以上10万元以下罚款。

3、在柜台市场发行、销售与转让的产品不包括以下（ ）私募产品。

- A. 证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债务融资工具等产品
- B. 银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品
- C. 金融衍生品及中国证监会、中国证券业协会认可的产品
- D. 个人非公开募集的产品

【答案】D

【解析】在柜台市场发行、销售与转让的产品包括但不限于以下私募产品：

（1）证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债务融资工具等产品；

（2）银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品；

（3）金融衍生品及中国证监会、中国证券业协会认可的产品。

4、证券公司年度报告中包括财务会计报告、风险控制指标报告以及国务院证券监督管理机构规定的其他专项报告，应当经会计师事务所审计，并应当附有该会计师事务所出具的（ ）。

- A. 内部控制评审报告
- B. 投资者基本信息表
- C. 投资者风险承受能力评估问卷
- D. 分类监管的评价计分表

【答案】A

【解析】证券公司年度报告中包括财务会计报告、风险控制指标报告以及国务院证券监督管理机构规定的其他专项报告，应当经会计师事务所审计，并应当附有该会计师事务所出具的内部控制评审报

告。

5、关于分级资产管理产品的表述，下列说法错误的是（ ）。

- A. 公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级
- B. 分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）
- C. 固定收益类产品的分级比例不得超过3：1，权益类产品的分级比例不得超过2：1，期货和衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过1：1
- D. 发行分级资产管理产品的金融机构应当对该资产管理产品进行自主管理，不得转委托给劣后级投资者

【答案】C

【解析】C项，固定收益类产品的分级比例不得超过3：1，权益类产品的分级比例不得超过2：1，期货和衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过1：1。

6、基金财产与基金公司固有财产分账户经营，体现了基金财产的（ ）。

- A. 独立性
- B. 合法性
- C. 托付性
- D. 收益性

【答案】A

【解析】基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，体现了基金财产的独立性。

7、下列不会被视为刚性兑付的行为是（ ）。

- A. 担保公司为资产管理产品投资的非标准化债券类资产提供担保
- B. 采取滚动发行方式
- C. 管理人自行筹集基金对兑付困难的资产管理产品进行偿付
- D. 金融机构为资产管理产品投资的非标准化债券类资产提供担保

【答案】A

【解析】经金融管理部门认定，存在以下行为的视为刚性兑付：①金融机构为资产管理产品投资的非标准化债权类资产或者股权类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保、回购等代为承担风险的承诺；②资产管理产品的发行人或者管理人违反真实公允确定净值原则，对产品进行保本保收益；③采取滚动发行等方式，使资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移，实现产品保本保收益；④资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时，发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他机构代为偿付；⑤金融管理部门认定的其他情形。

8、证券公司的资本杠杆率不得低于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 50%
- D. 6%

【答案】A

【解析】证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准：

- （1）风险覆盖率不得低于100%；
- （2）资本杠杆率不得低于8%；
- （3）流动性覆盖率不得低于100%；
- （4）净稳定资金率不得低于100%。

9、证券公司应建立健全廉洁从业内部控制制度，下列说法正确的是（ ）。

A. 证券公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任

B. 证券公司的事后追责机制重要性高于事前风险防范和事中管控

C. 每年5月1日前需要向中国证监会有关派出机构报送上年度廉洁从业管理情况报告

D. 如果证券公司及其工作人员发现监管人员存在应当回避的情形而未进行回避、利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的，应当于3个工作日内向中国证监会有关派出机构报告

【答案】A

【解析】B项，事前、事中、事后控制机制重要性无高低之分。C项，应为4月30日之前报送。

D项，应为5个工作日。

10、证券公司、证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务，应当与客户签订的证券投资顾问服务协议内容不包括（ ）。

A. 当事人的权利义务

B. 收费标准和支付方式

C. 终止或者解除协议的条件和方式

D. 客户公司的股票代码

【答案】D

【解析】协议应当包括下列内容：（1）当事人的权利义务；（2）证券投资顾问服务的内容和方式；（3）证券投资顾问的职责和禁止行为；（4）收费标准和支付方式；（5）争议或者纠纷解决方式；（6）终止或者解除协议的条件和方式。

11、按照《证券公司监督管理条例》的规定，下列哪种情况下，证券公司可以动用客户的交易结算资金或者委托资金（ ）。

A. 客户担保账户内的证券或者资金与其债务的比例低于规定的最低维持担保比例

B. 证券公司通知客户在一定的期限内补齐差额但客户未能按期交足差额

C. 到期未偿还融资融券债务

D. 客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款

【答案】D

【解析】证券公司可以在符合一定条件的情况下，对客户交易结算资金或者委托资金、客户担保账户内的证券或者资金等客户进行单方面的处理。动用客户的交易结算资金或者委托资金的情形：客户进行证券的申购、证券交易的结算或者客户提款；（2）客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款；（3）法律规定的其他情形。

12、在有限责任公司中，自股东会会议决议通过之日起（ ）日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起（ ）日内向人民法院提起诉讼。

A. 60；60

B. 60；90

C. 60；30

D. 90；60

【答案】B

【解析】在有限责任公司中，自股东会会议决议通过之日起60日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起90日内向人民法院提起诉讼。

13、下列关于国务院期货管理机构的说法，错误的是（ ）。

A. 设立期货公司，应当在公司登记机关登记注册，并经国务院期货监督管理机构批准

B. 证券公司可以经营期货业务，不必经国务院期货监督管理机构批准

- C. 国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见
D. 期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免

【答案】B

【解析】B项，未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务。

14、财务顾问应当建立健全内部报告制度，并对证监会提出的问题进行充分的研究、论证，审慎回复。不需要在回复意见上签名的是（ ）。

- A. 部门负责人
B. 财务顾问的法定代表人或者其授权代表人
C. 顾问主办人
D. 项目协办人

【答案】A

【解析】回复意见应当由财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、财务顾问主办人和项目协办人签名，并加盖财务顾问单位公章。

15、下列有关公司的表述，说法错误的是（ ）。

- A. 公司以营利为目的
B. 公司以其全部资产对外承担民事责任
C. 我国《公司法》主要适用于有限责任公司和股份有限公司
D. 公司股东对公司承担无限连带责任

【答案】D

【解析】D项说法错误，我国《公司法》所称公司，是指依据《公司法》在中华人民共和国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

16、在上市公司收购行为完成后，收购人应当在（ ）日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告。

- A. 3
B. 5
C. 15
D. 30

【答案】C

【解析】收购行为完成后，收购人应当在15日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告。

17、证券公司应当根据自身资产负债状况和业务发展的情况，建立（ ）的风险控制指标监控和资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标在（ ）都符合规定标准。

- A. 静态；任一时点
B. 静态；某些时点
C. 动态；任一时点
D. 动态；某些时点

【答案】C

【解析】证券公司应当根据自身资产负债状况和业务发展的情况，建立动态的风险控制指标监控和资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。

18、独立董事应当根据法律、行政法规和中国证监会的规定独立履行董事职责，其最多可以在（

家证券公司担任独立董事。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】A

【解析】独立董事最多可以在2家证券公司担任独立董事。

19、下列关于全国股转系统分层管理办法中，说法错误的是（ ）。

- A. 全国股转系统仅分为基础层、精选层，符合不同条件的挂牌公司分别纳入不同市场层级管理
- B. 全国股转公司每年设置6次创新层进层实施安排
- C. 全国股转公司制定客观、差异化的创新层进层条件和降层调整情形
- D. 进层启动日分别为每年1月、2月、3月、4月、5月和8月的最后一个交易日

【答案】A

【解析】全国股转系统设置创新层和基础层，全国股转公司对挂牌公司实行分层管理。

20、合格境外机构投资者应经中国证监会审批，其应当具备的条件中，说法错误的是（ ）。

- A. 具备证券期货投资经验；境内投资业务主要负责人员符合其所在境外国家或者地区有关从业资格的要求（如有）
- B. 治理结构、内部控制和合规管理制度健全有效，按照规定指定督察员负责对其境内投资行为的合法合规性进行监督
- C. 经营行为规范、近5年或者自成立以来未受到监管机构的重大处罚
- D. 不存在对境内资本市场运行产生重大影响的情形

【答案】C

【解析】合格境外投资者资格条件。经营行为规范、近3年或者自成立以来未受到监管机构的重大处罚。

21、期货交易所应当依照《期货和衍生品法》和国务院期货监督管理机构的规定，依法履行职责，下列不属于期货交易所应履行的职责是（ ）。

- A. 提供交易的场所、设施和服务
- B. 为期货交易提供集中履约担保
- C. 设计合约，安排合约执行
- D. 非自用不动产投资

【答案】D

【解析】本题考查《期货交易管理条例》第六条的规定。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

22、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，证券公司在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 4年

【答案】C

【解析】对于已确立过风险等级的客户，证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期

JMYT8090获取

限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，证券公司在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。

23、按照中国证监会《信息披露违法行为行政责任认定规则》的规定，下列选项中符合从轻或者减轻处罚考虑的情形有（ ）。

- A. 在获悉公司信息披露违法后，向公司有关主管人员或者公司上级主管提出质疑并采取了适当措施
- B. 在信息披露违法行为被发现后，及时主动要求公司采取纠正措施或者向证券监管机构报告的
- C. 当事人在信息披露违法事实所涉及期间，由于不可抗力、失去人身自由等无法正常履行职责的
- D. 在信息披露违法案件中变造、隐瞒、毁灭证据，或者提供伪证，妨碍调查的

【答案】A

【解析】选项B：考查《信息披露违法行为行政责任认定规则》第二十条规定。在信息披露违法行为被发现前，及时主动要求公司采取纠正措施或者向证券监管机构报告的认定从轻或减轻处罚。选项C：考查《信息披露违法行为行政责任认定规则》第二十一条规定。当事人在信息披露违法事实所涉及期间，由于不可抗力、失去人身自由等无法正常履行职责的，不予行政处罚考虑。选项D：考查《信息披露违法行为行政责任认定规则》第二十三条规定。在信息披露违法案件中变造、隐瞒、毁灭证据，或者提供伪证，妨碍调查的，应当从重处罚。

24、下列影响证券、期货交易价格的行为中，不属于操纵证券、期货市场的是（ ）。

- A. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易
- B. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易
- C. 利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券、期货交易
- D. 根据内幕消息买卖证券或者暗示他人买卖证券

【答案】D

【解析】操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的行为包括：

- ①单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖的；
- ②与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易的；
- ③在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约的；
- ④不以成交为目的，频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报的；⑤利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券、期货交易的；
- ⑥对证券、证券发行人、期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行反向证券交易或者相关期货交易的；
- ⑦以其他方法操纵证券、期货市场的。

D项，根据内幕消息买卖证券或者暗示他人买卖证券属于利用内幕信息的行为。

25、证券公司内部控制人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司同级别人员的（ ）。

- A. 一定比例
- B. 最低水平
- C. 中位数
- D. 平均水平

【答案】D

【解析】内部控制人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司同级别人员的平均水平。

26、证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的，其董事会应当设立的委员会中不包括（ ）。

- A. 薪酬与提名委员会

- B. 审计委员会
- C. 专门委员会
- D. 风险控制委员会

【答案】C

【解析】证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的，其董事会应当设立薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。

27、下列关于委托指令的说法，错误的是（ ）。

- A. 客户通过证券公司委托系统进行证券交易时，如因客户操作失误或因客户指令违反证券市场交易规则或协议约定，或其他可归咎于客户的原因而造成损失的，由客户承担
- B. 对于客户可能影响正常交易秩序的异常交易行为，证券公司有权按照证券交易所的要求对客户的交易委托采取限制措施
- C. 客户发出的指令被证券公司委托系统或证券交易所交易系统拒绝受理，则该委托仍视为有效委托
- D. 证券公司接受客户委托指令时，如果出现由于客户原委托指令未撤销而造成证券公司无法执行客户新的委托指令时，由此导致的后果、风险和损失，由客户承担

【答案】C

【解析】如投资者发出的指令被证券公司委托系统受理且被证券交易所交易系统受理的，则该委托应视为有效委托。如投资者发出的指令被证券公司委托系统或证券交易所交易系统拒绝受理，则该委托应视为无效委托。投资者在进行委托前须确保已完全了解有关交易规则，避免发出无效委托指令。

28、非公开募集基金财产的投资，包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、（ ）及投资合同约定的其他投资标的。

- A. 基金份额
- B. 房地产
- C. 贷款
- D. 艺术品

【答案】A

【解析】非公开募集基金财产的投资，包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。

29、根据《证券法》，下列关于禁止内幕交易的相关说法，错误的是（ ）。

- A. 证券交易内幕信息的知情人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券
- B. 非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券
- C. 证券交易内幕信息的知情人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，但可以建议他人买卖该证券
- D. 禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动

【答案】C

【解析】根据《证券法》规定，禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。

30、证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（ ）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

- A. 证券公司
- B. 客户
- C. 银行机构

D. 金融机构

【答案】C

【解析】本题考查证券公司大额交易和可疑交易报告制度。证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

31、证券公司应当根据应急预案定期组织关键岗位人员开展应急演练，演练频率不低于每年一次，并确保应急演练在（ ）年内覆盖全部重要信息系统。

A. 2

B. 1

C. 5

D. 3

【答案】A

【解析】证券公司应当根据系统变更、业务变化等情况，持续更新应急预案。证券公司应当根据应急预案定期组织关键岗位人员开展应急演练，演练频率不低于每年一次，并确保应急演练在2年内覆盖全部重要信息系统。

第02讲 3月真题带刷（二）

二、多项选择题（以下备选项中有2项或2项以上符合题目要求，多选、错选、漏选均不得分）

1、下列行为中，构成操纵证券、期货市场行为的是（ ）。

A. 甲与乙合谋利用资金优势连续买卖，操纵证券交易价格

B. 甲与乙相互串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格

C. 甲以自己为交易对象，进行不转移所有权权的自买自卖，影响证券交易价格

D. 甲是证券公司工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息，从事与该信息相关的证券活动

【答案】ABC

【解析】本题考查操纵证券、期货市场的认定。操纵证券、期货市场罪的概念：（1）单独或合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，A项正确；（2）与他人串通以事先约定的时间、价格和方式相互进行交易，B项正确；（3）在自己实际控制的账户之间进行交易，或者以自己为交易对象，自买自卖等方式，操纵证券、期货市场（含交易价格、交易量等）的行为，C项正确。D项错误，利用因职务便利获取的内幕信息，从事相关的证券活动属于内幕交易（而非操纵证券、期货市场）行为。故本题选ABC选项。

2、经营机构发布证券研究报告，应该遵守（ ）。

A. 独立原则

B. 客观原则

C. 效率原则

D. 审慎原则

【答案】ABD

【解析】本题考查《发布证券研究报告暂行规定》《发布证券研究报告执业规范》的相关规定。经营机构发布证券研究报告，应遵守独立原则（A项）、客观原则（B项）、公平原则和审慎原则（D项）。故本题选择ABD选项。

3、下列属于证券公司信用业务适用的主要部门规章及自律规则有（ ）。

A. 《证券公司融资融券业务管理办法》

B. 《证券公司客户资金账户管理规则》

- C. 《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》
D. 《转融通业务监督管理试行办法》

【答案】ACD

【解析】本题考查证券公司融资融券及其他信用业务的法律依据。主要包括《证券公司监督管理条例》《证券公司融资融券业务管理办法》（A项）《转融通业务监督管理试行办法》（D项）《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》（C项）等。

故本题选ACD选项。

- 4、持有证券公司5%以上股权的股东，应当符合的条件有（ ）。
- A. 不存在不能清偿到期债务的情形
B. 不存在净资产低于实收资本50%的情形
C. 不存在或有负债达到净资产50%的情形
D. 没有因涉嫌重大违法违规正在被调查或处于整改期间

【答案】ABCD

【解析】本题考查成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人的禁止规定。有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人：（1）因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕未逾3年；（2）净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%（B、C项正确）；（3）不能清偿到期债务（A项正确）。D项不属于禁止的情形，故可以担任。

故本题选择ABCD选项。

5、根据《发布证券研究报告暂行规定》，证券分析师通过广播、电视、网络等公众媒体以及报告会、交流会等形式，发表涉及具体证券的评论意见，或者解读其撰写的证券研究报告，应当符合的规定或者要求有（ ）。

- A. 由所在证券公司或者证券投资咨询机构统一安排
B. 禁止明示或者暗示保证投资收益
C. 说明所依据的证券研究报告的发布日期
D. 符合证券信息传播的有关规定

【答案】ABCD

【解析】证券分析师通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体以及报告会、交流会等形式，发表涉及具体证券的评论意见，或者解读其撰写的证券研究报告，应当符合证券信息传播的有关规定以及下列要求：（1）由所在证券公司或者证券投资咨询机构统一安排。（2）说明所依据的证券研究报告的发布日期。（3）禁止明示或者暗示保证投资收益。（4）准确地表述自己的研究观点，不得与其所在公司已发布证券研究报告的最新意见和建议相矛盾，也不得就所在研究机构未覆盖的公司发表证券估值或投资评级意见。

- 6、证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立（ ）。
- A. 融券专用证券账户
B. 客户信用交易担保证券账户
C. 融资专用资金账户
D. 客户信用交易担保资金账户

【答案】CD

【解析】证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。

- 7、关于证券发行与承销信息披露的特别规定，下列说法正确的有（ ）。
- A. 发行人和主承销商在披露发行市盈率时，应同时披露发行市盈率的计算方式

- B. 存在多个市盈率口径时，应当充分列示可供选择的比较基准
- C. 发行人可以披露市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标
- D. 发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息

【答案】ABCD

【解析】以上说法均符合证券发行与承销信息披露的特别规定，故本题选ABCD。

8、证券公司防范敏感信息的不当流动和使用，可以在公开侧业务之间或保密侧业务之间采取的措施包括（ ）。

- A. 信息隔离
- B. 限制名单
- C. 观察名单
- D. 跨墙

【答案】ABCD

【解析】证券公司可以根据公司实际需要，在公开侧业务之间或保密侧业务之间采取信息隔离、跨墙、观察名单、限制名单等措施，防范敏感信息的不当流动和使用。

9、证券经营机构及其工作人员在开展自营业务、资产管理业务、另类投资业务或者提供有关服务的过程中，不得通过（ ）方式输送或者谋取不正当利益。

- A. 侵占或者挪用受托资产
- B. 不公平对待不同投资组合，在不同账户间输送利益
- C. 以明显偏离市场公允估值的价格进行交易
- D. 以不正当手段为本人或者团队谋取有利评选结果、佣金分配收入或者绩效考核结果

【答案】ABC

【解析】考查自营业务、资产管理业务、另类投资业务禁止性行为：

（1）利用他人提供或者主动获取的内幕信息、未公开信息等从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；

（2）侵占或者挪用受托资产；

（3）不公平对待不同投资组合，同一受托产品的不同投资者，在不同账户之间输送利益；

（4）以明显偏离市场公允估值的价格进行交易；

（5）编造、传播虚假不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量；

（6）以获取佣金或者其他利益为目的，用客户资产进行不必要的证券交易；

（7）让渡资产管理账户实际投资决策权限；

（8）代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，不按照客观独立的专业判断投票；

（9）串通相关方进行明显偏离公允价值的估值核算；

（10）其他输送或者谋取不正当利益的行为。

10、下列事项中，（ ）属于有限责任公司的章程中应当记载的事项。

- A. 公司名称和住所
- B. 公司经营范围
- C. 已发行的股份数和设立时发行的股份数
- D. 股东的姓名或者名称

【答案】ABD

【解析】《公司法》分别对有限责任公司和股份有限公司的章程应当记载的事项进行了列举式规定。其中，有限责任公司章程应当载明下列事项：公司名称和住所；公司经营范围；公司注册资本；股

东的姓名或者名称;股东的出资方式、出资额和出资时间;公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;公司法定代表人;股东会会议认为需要规定的其他事项。股东应当在公司章程上签名、盖章。

11、证券投资顾问应当遵循诚实信用原则,勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。证券投资顾问不得从事的活动有()。

- A. 以任何方式向客户承诺或者保证投资收益
- B. 向客户收取证券投资顾问服务费用
- C. 向他人泄露客户的投资决策计划信息
- D. 通过网络等公众媒体作出买入具体证券的投资建议

【答案】ACD

【解析】证券投资顾问不得从事下列活动:

- (1) 以任何方式向客户承诺或者保证投资收益;
- (2) 对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传;
- (3) 向他人泄露客户的投资决策计划信息;
- (4) 以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用;
- (5) 通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议。

12、下列关于普通合伙企业和有限合伙企业的区别,说法正确的是()。

A. 普通合伙企业的全体出资人均须对合伙企业的债务承担无限连带责任;而有限合伙企业的全体出资人对企业债务承担有限责任

B. 普通合伙企业的投资人数为2人以上;而有限合伙企业的投资人数为2人以上50人以下

C. 普通合伙企业的全体出资人对执行合伙事务享有同等的权利;而有限合伙企业中的有限合伙人不得执行合伙企业中的事务

D. 普通合伙企业名称中应当标明“普通合伙”字样;有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样

【答案】BCD

【解析】A项说法错误,普通合伙企业的全体出资人均须对合伙企业的债务承担无限连带责任;而有限合伙企业中的有限合伙人对企业债务承担有限责任,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任或无限连带责任。

13、证券公司客户信用证券账户内的证券,出现()等特殊情形,证券公司在计算客户维持担保比例时,可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。

- A. 被调出可充抵保证金证券范围
- B. 被暂停交易
- C. 被实施风险警示
- D. 因权益处理等产生尚未到账的在途证券

【答案】ABCD

【解析】证券公司客户信用证券账户内的证券,出现被调出可充抵保证金证券范围、被暂停交易、被实施风险警示等特殊情形或者因权益处理等产生尚未到账的在途证券,证券公司在计算客户维持担保比例时,可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。

14、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事上述交易活动,相应处罚办法有()。

- A. 没收违法所得,处违法所得1倍以上8倍以下罚金

JMYT8090获取

- B. 没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处以10万元以上30万元以下的罚款
- C. 情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金
- D. 情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金

【答案】CD

【解析】证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。

15、下列属于证券公司开展各项业务，应遵守的基本要求是（ ）。

- A. 及时识别、妥善处理公司与客户之间、不同客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，切实维护客户利益，公平对待客户
- B. 充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息并及时更新
- C. 依法履行关联交易审议程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性，防止不正当关联交易和利益输送
- D. 审慎评估公司经营行为对证券市场的影响，采取有效措施，防止扰乱市场秩序

【答案】ABCD

【解析】证券公司开展各项业务，应当遵循合规经营、勤勉尽责，坚持客户利益至上原则，并遵守下列基本要求：

- (1) 充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息并及时更新。
- (2) 合理划分客户类别和产品、服务风险等级，确保将适当的产品、服务提供给适合的客户，不得欺诈客户。
- (3) 持续督促客户规范证券发行行为，动态监控客户交易活动，及时报告、依法处置重大异常行为，不得为客户违规从事证券发行、交易活动提供便利。
- (4) 严格规范工作人员执业行为，督促工作人员勤勉尽责，防范其利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为。
- (5) 有效管理内幕信息和未公开信息，防范公司及其工作人员利用该信息买卖证券、建议他人买卖证券，或者泄露该信息。
- (6) 及时识别、妥善处理公司与客户之间、不同客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，切实维护客户利益，公平对待客户。
- (7) 依法履行关联交易审议程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性，防止不正当关联交易和利益输送。
- (8) 审慎评估公司经营行为对证券市场的影响，采取有效措施，防止扰乱市场秩序。

16、证券公司应当制定合规管理的基本制度，该基本制度应当明确的内容包括（ ）。

- A. 合规管理的目标
- B. 合规管理的机构设置及其职责
- C. 合规考核
- D. 合规风险隐患的报告

【答案】ABCD

【解析】本题考查证券公司合规管理基本制度。

合规管理的基本制度应当明确合规管理的目标、基本原则、机构设置及其职责、履职保障、合规考核、违法违规行为及合规风险隐患的报告、处理和责任追究等内容。

故本题选ABCD项。

17、根据《证券公司融资融券业务管理办法》，投资者对证券发行人的权利包括（ ）。

- A. 请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利
- B. 请求召开证券持有人会议
- C. 参加证券持有人会议
- D. 配售股份的认购

【答案】ABCD

【解析】根据《证券公司融资融券业务管理办法》，证券发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。

18、根据《证券公司信息隔离墙制度指引》，证券公司应当采取保密措施，防止敏感信息的不当流动和使用，下列措施正确的有（ ）。

- A. 建立内幕信息知情人管理制度
- B. 加强对涉及敏感信息的信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备的管理
- C. 与公司工作人员签署保密文件，要求工作人员对工作中获取的敏感信息严格保密
- D. 对可能知悉敏感信息的工作人员的所有电子邮件、即时通信信息和其他通信信息进行监测

【答案】ABC

【解析】证券公司应当采取保密措施，防止敏感信息的不当流动和使用，包括但不限于：（1）建立内幕信息知情人管理制度。（A项正确）

（2）加强对涉及敏感信息的信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备的管理，保障敏感信息安全；（B项错误）

（3）与公司工作人员签署保密文件，要求工作人员对工作中获取的敏感信息严格保密；（C项正确）

（4）对可能知悉敏感信息的工作人员使用公司的信息系统或配发的设备形成的电子邮件、即时通信信息和其他通信信息进行监测。（D项错误，并非所有）

故本题选ABC项。

19、下列属于私募基金管理人及其从业人员从事私募基金业务，禁止行为的有（ ）。

- A. 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动
- B. 利用基金财产或者职务之便，为本人或者投资者以外的人牟取利益，进行利益输送
- C. 玩忽职守，不按照规定履行职责
- D. 泄露因职务便利获取的未公开信息，利用信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动

【答案】ABCD

【解析】私募基金管理人及其从业人员从事私募基金业务，不得有以下行为：（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便，为本人或者投资者以外的人牟取利益，进行利益输送；

（4）侵占、挪用基金财产；

（5）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（6）从事损害基金财产和投资者利益的投资活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

(8) 从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；(9) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

20、下列行为中违反《中国人民银行法》的有()。

- A. 发行人未经中国人民银行核准擅自发行金融债券
- B. 发行人超规模发行金融债券
- C. 承销人以不正当竞争手段招揽承销业务
- D. 托管机构挪用客户金融债券

【答案】ABCD

【解析】考查违反金融债券发行与承销有关规定的法律责任。

发行人有下列行为之一的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

1、未经中国人民银行核准擅自发行金融债券；2、超规模发行金融债券；3、以不正当手段操纵市场价格、误导投资者；4、未按规定报送文件或披露信息；5、其他违反《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的行为。

21、证券公司与其股东（或者股东的关联方）之间不得有的行为包括()。

- A. 持有股东的股权，但法律、行政法规或者中国证监会另有规定的除外
- B. 通过购买股东持有的证券等方式向股东输送不当利益
- C. 股东违规占用公司资产
- D. 法律、行政法规或者中国证监会禁止的其他行为

【答案】ABCD

【解析】证券公司与其股东（或者股东的关联方）之间不得有下列行为：

- (1) 持有股东的股权，但法律、行政法规或者中国证监会另有规定的除外。
- (2) 通过购买股东持有的证券等方式向股东输送不当利益。
- (3) 股东违规占用公司资产。
- (4) 法律、行政法规或者中国证监会禁止的其他行为。

22、根据《证券经纪人执业规范（试行）》，证券经纪人不得()。

- A. 以所服务证券公司或证券营业部名义，与客户或他人签订任何合同、协议
- B. 代客户在相关合同、协议、文件等资料上签字
- C. 在执业过程中索取或收受客户款项和财物
- D. 向客户提供由所服务证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介材料及有关信息

【答案】ABC

【解析】证券经纪人不得有以下行为：

(1) 以所服务证券公司或证券营业部的名义，与客户或他人签订任何合同、协议；(2) 代客户在相关合同、协议、文件等资料上签字；

(3) 在执业过程中索取或收受客户款项和财物；

(4) 向客户提供【非】由所服务证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

(5) 违背职业道德的其他行为。

23、证券公司应当于下列()行为发生之日起1个月内将相关情况报送至中国证券业协会。

- A. 入股区域性股权市场运营机构
- B. 取得区域性股权市场中介机构资格
- C. 持股情况、中介机构资格发生变化

D. 中国证监会和中国证券业协会要求报送的其他信息

【答案】ABCD

【解析】证券公司应当于下列行为发生之日起1个月内将相关情况报送至中国证券业协会：（1）入股区域性股权市场运营机构；（2）取得区域性股权市场中介机构资格；（3）持股情况、中介机构资格发生变化；（4）中国证监会和中国证券业协会要求报送的其他信息。

24、证券公司持续合规状况主要根据（ ）等情况进行评价。

- A. 司法机关采取的刑事处罚措施
- B. 中国证监会及其派出机构采取的行政处罚措施
- C. 证券期货行业自律组织纪律处分
- D. 公司所在地公司登记机关采取的行政处罚措施

【答案】ABC

【解析】本题考查证券公司分类监管的评价指标体系及评价方法。

证券公司持续合规状况主要根据司法机关采取的刑事处罚措施（A项正确）、中国证监会及其派出机构采取的行政处罚措施（B项正确）、行政监管措施及证券期货行业自律组织纪律处分（C项正确）、自律管理措施等情况进行评价。

故本题选择ABC项。

25、公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的（ ）不得拒绝、隐匿、谎报。

- A. 会计凭证
- B. 会计账簿
- C. 财务会计报告
- D. 其他会计资料

【答案】ABCD

【解析】本题考查公司财务会计制度的基本要求和内容。公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

故本题选ABCD选项。

26、证券公司在经营过程中，经其申请，国务院证券监督管理机构可以根据其（ ），对其业务范围进行调整。

- A. 内部控制水平
- B. 合规程度
- C. 对外投资情况
- D. 专业人员数量

【答案】ABD

【解析】证券公司在经营过程中，经其申请，国务院证券监督管理机构可以根据其财务状况、内部控制水平、合规程度、高级管理人员业务管理能力、专业人员数量，对其业务范围进行调整（ABD正确）。

27、证券公司（ ）应当对年度合规报告签署确认意见，保证报告的内容真实、准确、完整；对报告内容有异议的，应当注明意见和理由。

- A. 高级管理人员
- B. 股东
- C. 董事
- D. 理事

【答案】AC

【解析】证券公司的董事、高级管理人员应当对年度合规报告签署确认意见，保证报告的内容真实、准确、完整；对报告内容有异议的，应当注明意见和理由。

28、出现以下（ ）情形的机构或者人员，禁止参与处置证券公司风险工作。

- A. 与被处置证券公司处置事项有利害关系
- B. 4年前因非法公开发行被证监会处罚
- C. 仍处于证券市场禁入期
- D. 内部控制薄弱、存在重大风险隐患

【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的机构或者人员，禁止参与处置证券公司风险工作：1. 曾受过刑事处罚或者涉嫌犯罪正在被立案侦查、起诉；2. 涉嫌严重违法正在被行政管理部门立案稽查或者曾因严重违法行为受到行政处罚未逾3年；3. 仍处于证券市场禁入期；4. 内部控制薄弱、存在重大风险隐患；5. 与被处置证券公司处置事项有利害关系；6. 国务院证券监督管理机构认定不宜参与处置证券公司风险工作的其他情形。

29、根据《证券经纪人管理暂行规定》下列关于证券公司委托公司以外的人员从事客户招揽和客户服务的说法中，正确的有（ ）。

- A. 可以采用证券经纪人形式也可以采用团队外包等其他形式
- B. 接受委托的人员属于证券从业人员
- C. 证券经纪人只能接受一家证券公司的委托
- D. 委托合同中应当明确服务的证券营业部和执业地域范围

【答案】BCD

【解析】A项，证券公司可以通过公司员工或者委托公司以外的人员从事客户招揽和客户服务等活动。委托公司以外的人员的，应当按照《证券公司监督管理条例》规定的证券经纪人形式进行，不得采取其他形式。

第03讲 8月真题带刷（三）

三、判断题（正确选A，错误选B）

1、公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经董事会作出决议。（ ）

【答案】B

【解析】公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变用途未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。

2、证券公司及其从业人员违反《证券法》的规定，为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖，给客户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。（ ）

【答案】A

【解析】根据《证券法》第五十七条的规定，证券公司及其从业人员违反规定，为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖，给客户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

3、根据《证券公司分类监管规定》，证券公司分类每年进行一次。（ ）

【答案】A

【解析】分类评价每年进行一次，评价期为上一年度5月1日至本年度4月30日。

4、证券公司的董事长，属于证券公司管理人员，不属于从业人员范围。（ ）

【答案】B

【解析】从业人员是指在证券投资基金经营机构从事证券投资基金业务和相关管理工作的人员，包括从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券融资融券、证券自营、证券做市交易、证券资产管理等业务和相关管理工作的人员。证券公司董事长、从事业务管理工作的其他董事和监事、高级管理人员、分支机构负责人均为从业人员。

5、期货合约到期时，交易者应当通过实物交割或者现金交割，了结到期未平仓合约。（ ）

【答案】A

【解析】期货合约到期时，交易者应当通过实物交割或者现金交割，了结到期未平仓合约。

6、对因投资银行类业务涉嫌违法违规而被中国证监会立案调查的证券公司，应当在60日内对内部控制执行效果进行评估。（ ）

【答案】B

【解析】对因投资银行类业务涉嫌违法违规而被中国证监会立案调查的证券公司，应当在45日内对内部控制执行效果进行评估。

7、提单、仓单、产权证书等具有物权属性的权利凭证属于资产证券化基础资产负面清单。（ ）

【答案】A

【解析】本题考查资产证券化基础资产负面清单。不能直接产生现金流，仅依托处置资产才能产生现金流的基础资产，如提单、仓单、产权证书等具有物权属性的权利凭证，属于资产证券化基础资产负面清单。故本题说法正确。

8、证券自营业务需加强自营业务资金的调度管理和自营业务的会计核算，由非自营业务部门负责自营业务所需资金的调度。（ ）

【答案】A

【解析】证券自营业务需加强自营业务资金的调度管理和自营业务的会计核算，由非自营业务部门负责自营业务所需资金的调度。

9、证券公司保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起不得低于10年。（ ）

【答案】B

【解析】证券公司应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：

（1）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年；（2）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

10、证券发行上市保荐业务中，保荐人出具有重大遗漏的保荐书，处罚措施中包括：责令改正，给予警告，没收业务收入，并处以业务收入1倍以上10倍以下的罚款。（ ）

【答案】A

【解析】根据《证券法》第一百八十二条的规定，保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责的，责令改正，给予警告，没收业务收入，并处以业务收入1倍以上10倍以下的罚款，没有业务收入或者业务收入不足100万元的，处以100万元以上1000万元以下的罚款；情节严重的，并处罚款或者撤销保荐业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以50万元以上500万元以下的罚款。

11、非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在50万元以上的，应当予以立案追诉。（ ）

【答案】A

【解析】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

①非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；②非法吸收或者变相吸收公众存款对象

150人以上的;③非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

12、风险控制指标中,流动性覆盖率等于优质流动性资产除以未来60天现金净流出量。()

【答案】B

【解析】流动性覆盖率等于优质流动性资产除以未来30天现金净流出量。

13、证券公司分类监管制度是证券行业的一项基础性制度,对促进证券公司加强合规管理、提升风险控制能力、培育核心竞争力,发挥了正向激励作用。()

【答案】A

【解析】证券公司分类监管制度是证券行业的一项基础性制度,对促进证券公司加强合规管理、提升风险控制能力、培育核心竞争力,发挥了正向激励作用。

14、证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施,并不得擅自解除冻结措施。()

【答案】A

【解析】证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施,并不得擅自解除冻结措施。

15、证券基金经营机构董事长、高级管理人员、分支机构负责人离任的,证券基金经营机构应当对其进行审计,并自其离任之日起2个月内将离任审计报告向中国证监会相关派出机构报告。()

【答案】A

【解析】证券基金经营机构董事长、高级管理人员、分支机构负责人离任的,证券基金经营机构应当对其进行审计,并自其离任之日起2个月内将离任审计报告向中国证监会相关派出机构报告。其中,法定代表人、经营管理的主要负责人离任的,证券基金经营机构应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对其进行离任审计。

16、资产管理产品按照投资性质不同,分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。其中权益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。()

【答案】B

【解析】固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。权益类产品投资于股票、非上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%。商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%。混合类产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。

17、证券公司销售产品涉及投资组合,应该按照产品投资组合中最高风险的债券进行评估。()

【答案】B

【解析】涉及投资组合的产品或者服务,应当按照产品或者服务整体风险等级进行评估。

18、证券公司应当配备足够的符合期货从业人员条件的业务人员从事中间介绍业务。()

【答案】A

【解析】证券公司应当配备足够的符合期货从业人员条件的业务人员,不得任用不符合期货从业人员条件的业务人员从事介绍业务。

19、财务顾问应当采取有效方式对新进入上市公司的董事、监事和高级管理人员、控股股东和实际控制人的主要负责人进行证券市场规范化运作的辅导,包括上述人员应履行的责任和义务、上市公司治理的基本原则、公司决策的法定程序和信息披露的基本要求,并对辅导结果进行验收,将验收结果存档。()

【答案】A

【解析】财务顾问应当采取有效方式对新进入上市公司的董事、监事和高级管理人员、控股股东和实际控制人的主要负责人进行证券市场化运作的辅导, 包括上述人员应履行的责任和义务、上市公司治理的基本原则、公司决策的法定程序和信息披露的基本要求, 并对辅导结果进行验收, 将验收结果存档。

20、证券公司应当健全业务隔离制度, 融资融券业务的前、中、后台应当相互分离、相互制约, 各环节应当分别由不同的部门和岗位负责, 负责风险监控和业务稽核的部门和岗位应当独立于其他部门和岗位, 分管融资融券业务的高级管理人员不得兼管风险监控部门和业务稽核部门。()

【答案】A

【解析】证券公司应当健全业务隔离制度, 融资融券业务的前、中、后台应当相互分离、相互制约, 各环节应当分别由不同的部门和岗位负责, 负责风险监控和业务稽核的部门和岗位应当独立于其他部门和岗位, 分管融资融券业务的高级管理人员不得兼管风险监控部门和业务稽核部门。

21、证券公司合规负责人工作称职的, 其年度薪酬收入总额在公司高级管理人员年度薪酬收入总额中的排名应当不低于平均数。()

【答案】B

【解析】合规负责人工作称职的, 其年度薪酬收入总额在公司高级管理人员年度薪酬收入总额中的排名应当不低于“中位数”。故本题说法错误。

22、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产。()

【答案】A

【解析】本题考查基金财产的独立性。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产。故本题说法正确。

23、根据《证券行业执业声誉信息管理办法》, 诚信信息包括基本信息、诚信信息和其他执业声誉信息。()

【答案】B

【解析】执业声誉信息包括基本信息、诚信信息和其他执业声誉信息。诚信信息包括表彰奖励信息和违法失信信息。

24、根据《证券公司监督管理条例》的要求, 国务院证券监督管理机构应对证券公司报送的年度报告、月度报告等指定专人进行审核, 并制作审核报告。()

【答案】A

【解析】对证券公司报送的年度报告、月度报告, 国务院证券监督管理机构应当指定专人进行审核, 并制作审核报告。

四、综合题(以下备选项中有1项或多项符合题目要求, 多选、错选、漏选均不得分)

1、2020年7月, 因甲公司、乙公司、丙公司隐瞒实际控制人或持股比例, 公司治理失衡, 中国证监会决定对甲、乙、丙公司依法实行接管。接管期限为1年, 中国证监会指定证券公司成立接管组。接管期间, 接管组负责保持公司经营稳定, 规范公司股权和治理结构。甲、乙、丙公司的股东大会或股东会、董事会、监事会及经理层停止履责。

不考虑其他影响因素以及各备选项之间的相关影响, 请根据上述背景信息回答以下两个问题。

(1) 下列关于接管组的行为, 符合规定的是()。

- A. 接管期间, 决定证券公司的管理事务
- B. 接管期间, 接管组负责控制证券公司风险, 提出风险化解方案
- C. 接管期间, 接管证券公司的财产
- D. 2021年7月接管到期后, 证监会根据需要, 决定对甲公司接管期限延长到2022年9月

【答案】ABC

【解析】接管组自接管之日行使下列职责：

- (1) 接管证券公司的财产、印章和账簿、文书等资料；（C项）
- (2) 决定证券公司的管理事务；（A项）
- (3) 保障证券公司证券经纪业务正常合规运行，完善内控制度；
- (4) 清查证券公司风险，依法保全、追收资产；
- (5) 控制证券公司风险，提出风险化解方案；（B项）
- (6) 核查证券公司有关人员的违法行为；
- (7) 国务院证券监督管理机构要求履行的其他职责。

D项错误，接管期限一般不超过12个月。满12个月，确实需要继续接管的，国务院证券监督管理机构可以决定延期，延期最长不超过12个月。22年9月已经超过延长12个月的时间要求。

(2) 乙证券公司在接管到期后，若仍达不到正常经营条件，并且有（ ）情形的，国务院证券监督管理机构应当撤销该证券公司。

- A. 违法经营情节特别严重、存在巨大经营风险
- B. 不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力
- C. 需要动用证券投资者保护基金
- D. 挪用客户资产并且不能自行弥补

【答案】BC

【解析】证券公司同时有下列情形的，国务院证券监督管理机构可以直接撤销该证券公司：

- (1) 违法经营情节特别严重、存在巨大经营风险；
- (2) 不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力；
- (3) 需要动用证券投资者保护基金。

证券公司经停业整顿、托管、接管或者行政重组在规定期限内仍达不到正常经营条件，并且有上述(2)(3)情形的，国务院证券监督管理机构应当撤销该证券公司。故BC两项正确。A项是直接撤销的情形。D项是托管的情形。

2、要约收购人甲公司拟要约收购上市公司乙股份，根据上市公司乙披露的“要约收购报告书”，甲公司发出要约收购前持有乙公司15万股股份，约占乙公司总股本的28%。本次为甲公司向除甲公司以外的乙公司全体股东发出的部分要约收购，要约价格为21元/股，要约收购股份数釐为12000股，要约收购期限为30个自然日。本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。要约收购完成后，收购人甲公司最多合计持有乙公司总股本53%股份，本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，为甲公司拟进一步巩固对乙公司的控制权，增强乙公司股权结构的稳定性的需要。

不考虑其他影响因素以及各备选项之间的相关影响，请根据上述背景信息回答以下三个问题。

(1) 甲公司在要约收购期内的下列行为中，不符合要求的有（ ）。

- A. 降低收购价格至20.88元/股
- B. 提高收购价格至21.45元/股
- C. 缩短收购期限至28个自然日
- D. 延长收购期限至62个自然日

【答案】ACD

【解析】收购要约约定的收购期限不得少于30日，并不得超过60日。在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。收购人需要变更收购要约的，应当及时公告，载明具体变更事项，且不得存在下列情形：

- (1) 降低收购价格；（A项）

- (2) 减少预定收购股份数额；
- (3) 缩短收购期限；（C项，且时间已经少于最低30日的要求）
- (4) 国务院证券监督管理机构规定的其他情形。

B项正确，可以提高收购价格。

D项错误，延长后的收购时间超过最长60日的时间要求。

- (2) 甲公司完成本次收购后，其所持股票应锁定（ ）个月。

- A. 12
- B. 18
- C. 24
- D. 36

【答案】B

【解析】在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的18个月内不得转让。故B项正确。

(3) 本次收购完成后，甲公司应当在（ ）内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所。

- A. 3日
- B. 10日
- C. 15日
- D. 30日

【答案】C

【解析】收购行为完成后，收购人应当在15日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告。故C项正确。

3、客户王某在甲证券公司某营业部开立有经纪业务账户，因其账户证券交易存在异常被证券公司使用的反洗钱系统预警，证券公司对客户王某进行重新识别。不考虑其他影响因素以及各备选项之间的相关影响，请根据上述背景信息回答以下三个问题。

- (1) 证券公司对王某进行重新识别，可采取以下（ ）措施。

- A. 回访客户
- B. 实地查访
- C. 向公安、工商行政管理等部门核实
- D. 核对有效身份证件或者其他身份证明文件

【答案】ABCD

【解析】证券公司除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外（D项正确），可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：

- (1) 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
- (2) 回访客户；（A项）
- (3) 实地查访；（B项）
- (4) 向公安、工商行政管理等部门核实；（C项）
- (5) 其他可依法采取的措施。

(2) 证券公司经过对王某进行重新识别，认定王某为反洗钱风险等级最高客户，则甲证券公司对王某开展动态跟踪，设置重新审核期限，则关于王某审核期限的说法，符合要求的是（ ）。

- A. 甲公司应对王某在半年内进行一次重新审核
- B. 甲公司应对王某在一年内进行一次重新审核

- C. 甲公司应对王某在二年内进行一次重新审核
- D. 甲公司应对王某在四年内进行一次重新审核

【答案】A

【解析】对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的10个工作日内，划分其风险等级。对于已确立过风险等级的客户，证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。王某为风险等级最高客户，故A项正确。

(3) 证券公司对王某进行风险识别所获得的身份资料，应保存（ ）。

- A. 自交易记账当年计起至少保存5年
- B. 自交易记账当年计起至少保存10年
- C. 自业务关系结束当年起至少保存5年
- D. 自业务关系结束当年起至少保存10年

【答案】C

【解析】证券公司应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：

- (1) 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年；
- (2) 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

故C项正确，ABD三项为干扰项。

金融类押题认准微信308252680